



PUTUSAN
Nomor 1020 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MIARTI, bertempat tinggal di Buntu RT 003/001, Bantar, Kec. Wanareja, Kab. Cilacap, Jawa Tengah 53265;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 318 Majenang, Kode Pos 53257, yang diwakili oleh Ainul Wardi, selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Majenang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryo Patriyanto sebagai Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yogyakarta dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 5186.KC-VII/ADK/11/2021 tanggal 18 November 2021;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIRJEN KEKAYAAN NEGARA, CQ. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA, CQ, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876, Kabupaten Banyumas, diwakili oleh Mahmudsyah selaku Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soeparjanto sebagai Kepala KPKNL Purwokerto dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-168/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 18 November 2021;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2023



3. BPN, berkedudukan di Jalan Kauman Nomor 12 Cilacap,
Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten
Cilacap, Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur yang beriktikad baik;
2. Menerima dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya, untuk tidak melakukan penyitaan, dan atau melakukan pengalihan hak/dan atau melakukan tindakan apapun terhadap obyek tersebut tanpa persetujuan Penggugat;
5. Menyatakan melarang Tergugat, dan atau kuasanya untuk melakukan penyitaan tanpa adanya penetapan dan putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Membatalkan dan menyatakan tidak sahnya pelaksanaan jaminan lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Bantar (Terletak di desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap) Luas tanah 621 M² (Enam ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Basuki Rakhmat Santosa;
7. Membatalkan dan menyatakan tidak sahnya pelaksanaan jaminan lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 160/Bantar (Terletak di desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap) dengan luasan 695 M² (Enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Basuki Rakhmat Santosa;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membatalkan dan menyatakan tidak sahnya pelaksanaan jaminan lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 177/Bantar (Terletak di desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap) atas dengan luasan 697 M² (Enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) nama Basuki Rakhmat Santosa;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dan Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap memiliki pendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Cilacap dengan putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Clp tanggal 19 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp852.000,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 245/Pdt/2022/PT SMG tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Kasasi/2022/PN Clp *juncto* Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 245/PDT/2022/PT.SMG tanggal 28 Juni 2022 juncto Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Clp tanggal 19 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur yang beritikad baik;
2. Menerima dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya, untuk tidak melakukan penyitaan dan atau melakukan pengalihan hak dan atau melakukan tindakan apapun terhadap objek tersebut tanpa persetujuan Penggugat;
5. Menyatakan melarang Tergugat dan atau kuasanya untuk melakukan penyitaan tanpa adanya penetapan dan putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap.
6. Membatalkan dan menyatakan tidak sah nya pelaksanaan jaminan lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Bantar (terletak di Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap) luas tanah 621 m² (enam ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Basuki Rakhmat Santosa;
7. Membatalkan dan menyatakan tidak sah nya pelaksanaan jaminan lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 160/Bantar (terletak di Desa Bantar

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap) luas tanah 695 m2 (enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Basuki Rakhmat Santosa;
8. Membatalkan dan menyatakan tidak sahnya pelaksanaan jaminan lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 177/Bantar (terletak di Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap) luas tanah 697 m2 (enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Basuki Rakhmat Santosa;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dan Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya;
- Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 23 Agustus 2022 dan 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum (acara) tentang perubahan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perubahan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) menyatakan bahwa **“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”** dan dikarenakan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (halaman 55) telah berkesimpulan bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah “menambah pokok



gugatan”, maka perubahan tersebut telah mempersulit kelancaran pemeriksaan dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud azas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan, untuk itu cukup alasan untuk menolak perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya *Judex Juris* dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan gugatan Penggugat semula karena bukti-bukti sudah diperiksa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan kepada perjanjian kredit antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur dengan jaminan tanah milik Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dan atas hutang kreditnya tersebut terbukti Penggugat telah menunggak atau berhenti membayar cicilannya dan atas keadaan tersebut Tergugat I telah memperingatkan/menegur Penggugat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I sehingga hutang kredit Penggugat kepada Tergugat I tersebut merupakan kredit macet, dan untuk itu Penggugat dinyatakan telah cidera janji/wanprestasi atas hutang kreditnya kepada Tergugat I;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pihak Tergugat I dengan perantaraan Tergugat II dapat melakukan lelang eksekusi atas objek sengketa dengan tanpa penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana maksud dalil gugatan Penggugat, sehingga perbuatan hukum Tergugat I dengan perantaraan Tergugat II yang telah melakukan lelang atas objek sengketa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini dan walaupun permohonan kasasi dikabulkan akan tetapi pihak Pemohon Kasasi semula

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berada dipihak yang kalah sebagaimana pertimbangan di atas, maka semua biaya perkara dalam perkara *a quo* tetap dibebankan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MIARTI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 245/Pdt/2022/PT SMG tanggal 12 Juli 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Clp tanggal 19 Mei 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MIARTI** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 245/Pdt/2022/PT SMG tanggal 12 Juli 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Clp tanggal 19 Mei 2022

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2023